

시정 및 주의요구

제 목 사규 개정절차 준수 불철저

소 관 부 서(기관) ♠♠♠♠처, ☎☎☎☎처, 目目目目처

조 치 부 서(기관) ■■■처, 目目目目처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 업무수행의 기준이 되는 규범적 문서를 사규로 관리하고 있다.

2. 판단 기준

「사규관리 규정」 제19조(시행)에 따르면 사규운용부서는 「같은 규정」 제13조(입안)부터 제18조(확정)까지 규정에 따른 절차를 준수하여 사규의 확정안과 사규의 시행에 필요한 사항을 첨부하여 사규관리부서에 그 시행을 의뢰하도록 되어 있다.

그리고 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)에 따르면 사규를 제정하거나 개폐할 경우에는 관계법령 반영, 단순한 문안조정을 제외하고는 일상감사를 의뢰하도록 되어 있으며 그 시기는 「일상감사실시 지침」 제7조(시기)에 따라 결재권자의 최종결재 전으로 되어 있다.

따라서 사규운용부서는 공사 업무수행 기준인 사규를 개정할 때에는 「사규관리 규정」에서 정한 소정의 절차를 준수하여 절차적 정당성을 확보하여야 하며, 사전예방과

내부통제를 통한 감사의 실효성이 확보되도록 사규개정을 확정하기 전 일상감사를 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ㉠㉠㉠㉠처의 경우

㉠㉠㉠㉠처는 「청렴계약제시행 지침」의 운용부서로서 개정할 당시 「사규관리 규정」에서 정한 절차를 준수하지 않은 채 내부결재만으로 「청렴계약제시행 지침」을 개정하였다.

그 결과 ㉠㉠㉠㉠처는 개정절차를 준수하지 않아 사규개정의 효력이 없음에도 개정사항을 시달하였고 계약담당자는 효력이 없는 사규를 실제 계약 시 준수해야하는 업무절차로 인지할 우려가 있다.

나. ㉠㉠㉠㉠처 및 ♠♠♠♠처의 경우

㉠㉠㉠㉠처는 「노사협의회운영 규정」을 개정하면서 개정사규에 대한 확정절차 없이 사규 시행을 의뢰하였고, ㉠㉠㉠㉠처는 확정되지 않은 개정사규를 시행하였다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠처는 개정된 「노사협의회운영 규정」이 시행된 이후 사규 개정을 확정하지 않은 사실을 인지하여 사후에 사규 개정을 확정함으로써 사규개정 절차를 준수하지 못하였다.

한편 ♠♠♠♠처는 「법인카드관리 지침」을 일부 개정하였고, 「환위험관리 지침」을 전부 개정하였다.

그 과정에서 해당 사규의 개정사유가 관련 법령을 반영하거나 단순한 문안을 조정하는 경우가 아님에도 감사실에 일상감사를 의뢰하지 않았고, 그 결과 사규 확정안이 감사실의 검토 없이 확정·시행됨으로써 성과관리처는 일상감사를 통한 적정한 내부통제 기회를 상실케 하였다.

관련부서(기관) 의견 ♠♠♠♠처 및 ☎☎☎☎처, 目目目目처는 감사결과를 수용하면서
별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

目目目目처장은

「사규관리 규정」의 사규 개정절차를 준수하여 「청렴계약제시행 지침」을 개정하시기
바랍니다.(시정)

■■■처장은

사규 개정 업무를 소홀히 한 ♠♠♠♠처, ☎☎☎☎, 目目目目처에 대하여 「인사관리 규
정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』하시기 바랍니다.(주의)